

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7552/2551

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
สวรรคโลก

นายโถม แสงดารา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยเป็นบิดาของผู้เสียหาย คืบเกิดเหตุผู้เสียหายดื่มสุราจนเมา จำเลยได้ไล่ให้ผู้เสียหายไปนอนที่บ้าน ไม่ให้นอนที่กระท่อมของจำเลย ผู้เสียหายไม่ยอมไปได้ด่าจำเลยเสียๆ หายๆ ด่าว่า พ่อห่วยควย พ่อเหี้ย พ่อสัตว์ ไม่รักลูก แล้วผู้เสียหายกลับออกไป 2 ถึง 3 นาฬิกาได้กลับมาใหม่เพื่อมาเอาห้อยาเส้น จำเลยไล่ผู้เสียหายกลับไปนอนที่บ้านอีกครั้ง แต่ผู้เสียหายไม่ยอมไป กลับด่าจำเลยเช่นเดียวกับครั้งแรกและด่าให้ร้ายวะเพศชายอีก ทั้งผู้เสียหายมีมียาว 1 ศอกอยู่ในย่ามและทำจำเลยให้ออกมาพันทัน ประกอบกับโจทก์ฎีการับว่า จำเลยโกรธแค้นที่ผู้เสียหายไม่เคารพยำเกรงและด่าจำเลยด้วยถ้อยคำหยาบคาย ดังนั้นการที่จำเลยซึ่งเป็นบิดาใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายกรณีจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 33
ริบอาวุธปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ริมอาวุธปืนของกลาง
จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 2 ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 16 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า จำเลยเป็นบิดาของผู้เสียหาย คืบเกิดเหตุผู้เสียหายดื่มสุราจนมึนเมาได้ด่าว่า จำเลยผู้เป็นบิดาด้วยถ้อยคำรุนแรง และด่าให้อวัยวะเพศชายแก่จำเลยแล้วเดินออกจากบ้าน แต่เดินไปไม่กี่ไกล ก็หวนกลับมา และด่าจำเลยโดยให้อวัยวะเพศชายอีก ขณะนั้นผู้เสียหายมีมิดยาว 1 ศอก อยู่ในถุงย่ามและทำจำเลยให้ออกมาพัวพันกัน ประกอบกับโจทก์ฎีการับว่า จำเลยโกรธแค้นที่ผู้เสียหายไม่เคารพยำเกรงและด่าจำเลยด้วยถ้อยคำหยาบคาย จำเลยซึ่งเป็นบิดาจึงได้นำอาวุธปืนยิงผู้เสียหาย กรณีเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ มีเหตุให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, 72 ให้จำคุก 2 ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 16 เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6.

(วุฒิ คราววุฒิ-ชาลี ทัพภวิมล-คำนวณ เทียมสอาด)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายธเนศ ชาลี
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นางพฤษภา พนมยันตร์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ</u>	1519/2545
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>